



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE**

così composta:

Dott. Nicola Pannullo
Dott. Gisella Dedato
Dott. Paolo Russo

Presidente
Consigliere Relatore
Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4120 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 01/12/2022, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'Avv. TROILO GREGORIO (c.f. *C.F._2*),
come da procura in atti

APPELLANTE

E

Controparte_1 (c.f. *C.F._3*),
rappresenta e difesa dall'Avv. MODICA DONA' DALLE ROSE CHIARA (c.f. *C.F._4*), come da procura in atti

APPELLATA

E

CP_2, non costituito

APPELLATO

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9008/2019 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 30/04/2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Controparte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il germano *CP_2* e la nipote *Parte_1* figlia del germano *Persona_1* deceduto il 21 novembre 2001, chiedendo l'annullamento e/o la pronuncia di nullità delle delibere di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) adottate il 20 gennaio 2015 dai coeredi di *Persona_2* e [...], *Per_3*, per violazione delle maggioranze prescritte normativamente.

A sostegno della domanda ha dedotto le seguenti circostanze:

- di essere coerede, unitamente a *CP_2* (germano) e *Pt_1* [...], in rappresentazione del padre premorto *Persona_1*, dei coniugi, *Persona_3* (decaduta in data 27.03.2002) e *Persona_2* (decaduto in data 17.02.2007);

- in data 21.12.1990, con atto di rogito rep. n. 15.657, racc. n. 3.266, Notaio dott.ssa *Persona_4* aveva acquistato dalla madre *Persona_3* che si era riservata l'usufrutto generale vita naturale durante, il 50% della proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Corso Trieste n. 175, e precisamente a) appartamento posto al primo piano sul rialzato della scala destra, distinto con il numero interno 3, composto da 5 camere ed accessori; b) locale ad uso cantina sito al piano seminterrato della scala destra; c) locale posto al piano seminterrato con ingresso dal cortile, avente ad accesso da corso Trieste n. 169/b ad uso autorimessa;

- all'apertura della successione dei genitori, i coeredi, *CP_1* [...], *CP_2* e *Parte_1* erano divenuti comproprietari di diversi beni (immobili, mobili, denaro), ancora indivisi, e tra questi beni vi era anche il 50% dell'appartamento di Corso Trieste n. 175, dalla medesima "da sempre abitato", e relative pertinenze (cantina e box);

- a seguito della morte dei genitori era divenuta proprietaria dei 4/6 dell'appartamento di Corso Trieste mentre gli altri eredi della rimanente quota di 2/6, in quanto, oltre ad essere già proprietaria esclusiva del 50% dell'immobile in forza dell'atto di vendita del 1990, aveva acquisito, *iure hereditatis*, un terzo del rimanente 50% caduto in successione;

- *CP_2* e *Parte_1* avevano convocato per il 19.02.2015 "un'assemblea dei coeredi *Persona_5*", per assumere decisioni in ordine alla gestione del patrimonio indiviso;

- l'assemblea aveva deliberato, sul falso presupposto del raggiungimento della maggioranza prescritta normativamente dagli artt. 1105 e 1108 c.c., di provvedere alle opere necessarie per la messa in pristino dell'immobile di Corso Trieste n. 175 e di concederlo in locazione;

- la carenza delle maggioranze in ordine a tali delibere per erroneità del calcolo ai sensi degli artt. 1105 e 1108, atteso il voto favorevole di *CP_2* e *Parte_1* comproprietari nella misura di 2/6, e quello contrario della medesima, comproprietaria nella misura di 4/6.

Parte convenuta ha contestato la domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.

Ha dedotto che l'immobile di Corso Trieste n. 175 era diviso in due distinte unità immobiliari (contraddistinte dagli interni 3 e 3/A) fruibili separatamente, di cui un appartamento era di proprietà esclusiva di [...] CP_1

in forza dell'atto di vendita del 1990 e l'altro ricadeva nella comunione ereditaria; - che la delibera impugnata aveva ad oggetto solo la porzione dell'immobile facente parte della comunione, in relazione alla quale la misura di partecipazione era pari a 1/3 per ciascuno coerede; che, pertanto, la maggioranza di cui all'art. 1105 c.c. era stata raggiunta, essendo stata adottata la delibera con il voto favorevole di Pt_1 [...] e di CP_2, rappresentanti i 2/3 della comunione.

Nel corso del giudizio parte convenuta ha depositato la sentenza parziale n. 22583/2017 del Tribunale di Roma, resa nel giudizio di divisione RG n. 21634/2016, che ha dichiarato la nullità del testamento della Sig.ra Per_3 ed imputato alla massa ereditaria l'intero immobile di Corso Trieste, ritenendo che la vendita del 50% di detto immobile fosse consistita in una donazione indiretta in favore di Controparte_1

Parte convenuta ha dedotto che in forza di tale sentenza ciascun coerede era titolare di una quota pari a 1/3 sull'intero immobile di Corso Trieste e ciò rendeva valide le delibere impugunate, essendo state adottate con una maggioranza pari ai 2/3.

Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha annullato la delibera assunta dall'assemblea dei coeredi Pt_1 – Per_3 nella seduta del 19.2.2015, relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'o.d.g., ponendo le spese di lite a carico dei convenuti.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha evidenziato che l'atto di acquisto con cui Controparte_1 aveva acquistato il 50% dell'immobile oggetto delle impugunate delibere avesse trasferito i diritti di comproprietà relativi all'unità immobiliare nella sua interezza, senza alcuna limitazione ad una sola parte di essa; - che la c.t.u. del giudizio possessorio (r.g. 63290/2015 definito con sentenza 9117/2018 pubblicata l' 8.05.2018, oggetto di gravame avanti l'intestata Corte) aveva concluso che, per quanto l'esistenza di un doppio ingresso e di due cucine (una delle quali comunque, quella nel vano privo di finestra, con il contatore del gas sigillato), potesse far ritenere che l'appartamento, per un periodo di tempo, possa essere stato utilizzato in modo disgiunto (ma condiviso: utenze condivise e separazione a mezzo di porta apribile), non fosse mai stata effettuata una materiale divisione dello stesso; - che le delibere avevano avuto ad oggetto una porzione dell'appartamento in relazione al quale la comproprietà non era suddivisa in ragione di 1/3 per ciascun comunista, perché Controparte_1 era proprietaria di un mezzo dell'intero immobile, per effetto dell'acquisto a titolo oneroso dalla madre, più un ulteriore sesto derivante dalla successione ai genitori, dunque deteneva i 4/6 della proprietà dell'immobile; che, per tal motivo, la delibera assunta dall'assemblea, sui punti da 1 a 4 dell'o.d.g., non aveva raggiunto la

necessaria maggioranza (ovvero la maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote, ai sensi dell' art. 1105 c.c.) e andava, pertanto, annullata; che non potesse giungersi a diversa soluzione in forza degli accertamenti contenuti nella sentenza parziale del Tribunale di Roma depositata da parte convenuta il 29.1.19, non essendo stato provato il passaggio in giudicato della stessa ed avendo detto l'attrice di aver interposto riserva d'appello; - che non vi era spazio per l'esame della domanda riconvenzionale subordinata diretta al riconoscimento dell'indennità di occupazione in quanto "(...) è in corso, infatti, un giudizio di divisione fra le parti, nell'ambito del quale trovano collocazione le questioni inerenti ai conti che i coeredi si devono rendere, anche in relazione al godimento dell'intero bene che uno di essi abbia fatto in misura eccedente alla quota a lui spettante ed alla conseguente restituzione dei frutti civili (art. 723 c.c.)".

Avverso tale sentenza, ha proposto appello Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza, di confermare la validità delle delibere.

Per la denegata ipotesi di rigetto dell'appello, ha chiesto di condannare l'appellata al pagamento di un'indennità per l'occupazione in via esclusiva dell'immobile di C.so Trieste 175.

Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna dell'appellata a restituire la somma di € 5598,29 versata per il pagamento delle spese liquidate nel primo grado.

CP_2 non si è costituito.

Controparte_1 ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.

L'appellante ha censurato la sentenza per aver sostenuto l'unicità dell'immobile, nonostante fosse emerso il contrario, come attestato dalle fotografie e dai documenti versati in atti e dagli stessi accertamenti del consulente tecnico, che ha evidenziato, in particolare, che l'immobile ha un doppio ingresso, un doppio interno (3/3A) che non avrebbe alcun senso ove l'immobile non fosse stato suddiviso in due distinte porzioni, un doppio impianto di citofono, due distinte cucine.

A ciò deve aggiungersi, secondo l'appellante, l'esistenza di una porta divisoria (rimossa dall'odierna appellata) che determinava la netta separazione dell'intero appartamento in due distinte unità, per quanto comunicanti, come dichiarato dall'informatore di controparte nel giudizio possessorio - e marito dell'odierna appellata - sig. CP_3, il quale, in particolare, ha ammesso l'esistenza della porta divisoria.

Ed infine, ha evidenziato l'appellante, il Tribunale non ha attribuito alcuna rilevanza alla lettera del 14.5.2014, in cui la stessa convenuta, nel consegnare alla propria nipote Parte_1 le chiavi dell'immobile caduto in successione, ha scritto "le chiavi che ti sto consegnando corrispondono alla porzione dell'appartamento indiviso per la parte

spettante agli eredi, in particolare ad una delle due entrate ... " chiarendo "che le chiavi non ti sono state consegnate precedentemente, avendole da sempre in possesso l'altro erede zio CP_2 che ha garantito, come me, di non utilizzare l'appartamento eredi ad alcun fine".

Con tali dichiarazioni, l'appellata ha, dunque, confessato sia che l'appartamento era diviso in due porzioni con accesso indipendente, sia che gli eredi avevano convenuto di non utilizzare il bene caduto in successione.

Tale accordo non è stato rispettato dalla convenuta, tanto che con dolo e violenza ha spogliato del possesso del bene ereditario i coeredi e unito la porzione di appartamento caduta in successione a quella che aveva acquistato.

La censura è infondata.

Osserva la Corte che al fine di individuare l'oggetto dell'atto di compravendita del 1990 e, quindi, la parte dell'immobile caduto in successione (il 50% dell'intero immobile oppure una porzione dello stesso da identificarsi con una delle due unità immobiliari di cui si compone l'intero immobile) non è dirimente l'unicità o meno dell'appartamento sito in Corso Trieste n. 175, ma piuttosto il contenuto dell'atto di compravendita, per comprendere se da esso è chiara la volontà delle parti relativamente all'oggetto, ovvero se ai fini dell'individuazione di tale volontà debba ricorrersi ad altri criteri di interpretazione, fra cui, in questo caso, potrebbe assumere rilievo lo stato dei luoghi, ed in particolare l'esistenza di un unico appartamento o di due distinti appartamenti.

Tanto detto, osserva che dal tenore letterale dell'atto di vendita si evince che l'oggetto della vendita è da identificarsi nel 50% dell'appartamento posto al primo piano sul rialzato della scala destra, distinto con il numero interno 3, composto da 5 camere ed accessori, e confinante con vano scale, muri perimetrali e Corso Trieste, salvo altri; del locale ad uso cantina sito al piano seminterrato della scala destra e del locale posto al piano seminterrato con ingresso dal cortile, avente ad accesso da corso Trieste n. 169/b ad uso autorimessa.

L'appartamento, così come descritto nell'atto di vendita, coincide con l'intero appartamento, come desumibile dalla consulenza tecnica versata in atti, in cui il consulente, nel descrivere l'intero appartamento, evidenzia che esso si compone di cinque camere, oltre accessori, e confina con il vano scale, i muri perimetrali e Corso Trieste.

Dal tenore letterale dell'atto di vendita raffrontato all'estensione dell'intero appartamento e ai suoi confini, non vi può essere alcun margine di dubbio in ordine all'oggetto della vendita, da identificarsi nell'intero immobile.

La volontà delle parti, così come individuata dal chiaro tenore letterale, non può essere scalfita dal fatto che l'appartamento nel tempo possa essere stato utilizzato in modo disgiunto (una porzione dello stesso utilizzata da Controparte_1 ed una porzione utilizzata dai genitori, come

sostenuto dall'appellante), come desumibile dal doppio ingresso, dalle due cucine, dal doppio impianto citofonico, dalla separazione interna a mezzo di porta apribile).

Oltretutto, come evidenziato dal CTU, le utenze condivise, l'assenza di opere di suddivisione interna e l'esclusione di pregresse divisioni poi rimosse (non potendo la dedotta separazione a mezzo di una porta interna apribile, dunque non murata, confortare la tesi dell'appellante circa la divisione dell'immobile in due unità immobiliari) fanno ritenere che non sia stata mai effettuata una materiale divisione dell'appartamento.

E' vero che nella lettera del 14.5.2014 scritta dalla convenuta si fa riferimento a due distinte porzioni immobiliari, ma ciò non prova una divisione materiale dell'appartamento, ma piuttosto che all'epoca vi fosse l'utilizzo disgiunto dell'appartamento, cui ha fatto riferimento anche il consulente.

Ed è anche vero che, sempre dal contenuto della lettera, emerge che all'epoca anche l'appellata riteneva che solo una porzione dell'immobile fosse caduta in successione e non il 50% dell'intero immobile, ma anche tale circostanza è irrilevante, in quanto per delimitare l'oggetto di una vendita deve aversi riguardo al contenuto dell'atto ed una eventuale sua erronea interpretazione non è certo in grado di incidere sulla portata di esso.

Passando ad esaminare il dedotto errore di diritto che secondo la prospettazione dell'appellante ha commesso il Tribunale, per non aver attribuito rilievo alla sentenza parziale n. 22583/2017 del Tribunale di Roma, nonostante "i suoi effetti immediati", in forza dei quali il 50% dell'appartamento di cui all'atto di vendita del 1990 sito in Corso Trieste è stato attratto alla massa ereditaria, donde ciascun coerede era titolare di una quota pari a 1/3 sull'intero immobile di Corso Trieste e ciò rendeva valide le delibere impugnate, essendo state adottate con una maggioranza pari ai 2/3, si osserva che la censura è fondata, per quanto formulata in modo generico non essendo stati meglio precisati i dedotti "effetti immediati".

Premette la Corte che la sentenza parziale n. 22583/2017 del Tribunale di Roma è stata pronunciata nel corso del giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione di *Persona_3* madre di *Controparte_1* e di *CP_2* nonché nonna di *Parte_1* (in rappresentazione del padre premorto *Persona_1* e dalla successione di *Persona_2* deceduto il 17.02.2007, previa determinazione dell'asse ereditario mediante collazione ed imputazione di donazioni indirette e di assegnazioni varie.

Con essa il Tribunale ha annullato il testamento olografo di [...] *Per_3*, pubblicato in data 13 marzo 2015, ha imputato alla massa ereditaria, per quel che qui interessa, la quota dell'immobile sito in Corso Trieste n.175 acquistata con atto notaio *Per_6* del 1990 da *Pt_1*

CP_1 “essendo incontroverso che esso fu acquistato con denaro dei genitori”.

In sostanza, l’inclusione nella massa ereditaria, mediante collazione, è avvenuta previo accertamento della natura simulata della vendita del 1990, avendo in realtà le parti inteso porre in essere una donazione indiretta.

Ebbene, l’appellante non ha fornito la prova, come sarebbe stato suo onere, del passaggio in giudicato di tale sentenza e, nel contempo, parte appellata ha dichiarato di avere interposto riserva d’appello.

Tuttavia, in forza dell’art. 337, secondo comma c.c., secondo cui: “Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”, può nella presente sede attribuirsi rilievo a tale sentenza.

In particolare, la giurisprudenza in forza della norma testé citata ha affermato che la sentenza, anche prima del suo passaggio in giudicato, produce gli effetti che le sono propri, essendo dotata di un’intrinseca ed originaria imperatività. In sostanza, tale norma riconosce un’efficacia di accertamento alla sentenza anche al di fuori del processo in cui è resa e prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato.

Da ciò ne consegue che il giudice provvederà alla sospensione del processo, solo se riterrà di non doversi adeguare alla sentenza invocata.

Tanto detto, la Corte ritiene di doversi adeguare a tale sentenza condividendone il contenuto per la seguente ragione.

In particolare, il Tribunale, con la sentenza in esame, ha incluso nella massa ereditaria da dividere, mediante collazione, oltre agli immobili siti in Roma, via Panaro n. 25 contraddistinti dagli interni 8 e 9 rispettivamente di *CP_2* e di *Persona_1* essendo risultato che essi furono acquistati con denaro dei genitori, anche la quota pari al 50% dell’immobile sito in Corso Trieste n. 175 di *Controparte_1* ravvisando nell’atto di acquisto una donazione indiretta.

A fondamento di ciò ha posto il documento a firma dei genitori, versato in atti, in cui dichiarano di avere tentato di equilibrare le attribuzioni patrimoniali ai figli e che dagli stessi non hanno percepito denaro per gli acquisti immobiliari.

La decisività attribuita a tale documento è condivisa dall’intestata Corte, in quanto contiene dichiarazioni da cui si desume in modo evidente che i genitori consapevoli di avere fatto delle donazioni indirette abbiano voluto far risultare ciò, proprio al fine, sia pure non riuscito, di evitare liti ereditarie.

Per quanto fin qui detto, in ragione dell’istituto della collazione che si caratterizza per la sua retroattività al momento dell’apertura della successione, deve ritenersi che ciascun coerede al momento dell’apertura della successione era titolare di una quota pari a 1/3 sull’intero immobile di Corso Trieste.

Da ciò ne consegue la validità delle delibere impugnate, essendo state adottate con una maggioranza pari ai 2/3.

E' fondata, altresì, la censura attinente alla pronuncia (implicita) di inammissibilità della domanda subordinata formulata da *Parte_1* in primo grado e tesa ad ottenere il pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile da parte di *Controparte_1* avendolo utilizzato in via esclusiva.

La pronuncia di inammissibilità ha tratto fondamento dalla seguente argomentazione: “ (...) è in corso, infatti, un giudizio di divisione fra le parti, nell'ambito del quale trovano collocazione le questioni inerenti ai conti che i coeredi si devono rendere, anche in relazione al godimento dell'intero bene che uno di essi abbia fatto in misura eccedente alla quota a lui spettante ed alla conseguente restituzione dei frutti civili (art. 723 c.c.)”.

Come esattamente osservato dall'appellante il riconoscimento dell'indennità di occupazione prescinde dalla soluzione delle vicende ereditarie e la relativa domanda ben può essere proposta in modo autonomo e distinto rispetto alla domanda di scioglimento.

Per quanto fin qui detto, si passerà ad esaminare la domanda *de qua*, facendo presente che in questa sede l'appellante ha limitato la sua domanda alla condanna generica al pagamento delle indennità di occupazione da determinarsi in altro giudizio.

Costituisce circostanza pacifica, perché ammessa da parte appellata, che la medesima ha il possesso esclusivo dell'immobile per cui è causa, pur essendo proprietaria.

Parte_1 con la comparsa depositata nel giudizio di primo grado ha chiesto il pagamento delle indennità, in ragione dell'utilizzazione esclusiva del bene.

E' all'evidenza la ristorabilità del pregiudizio subito da *Parte_1* [...] per non aver ricavato alcun utile dall'immobile *de quo*.

Tale ristorabilità si pone in stretto rapporto eziologico con il comportamento di *Controparte_1* rimasta nella detenzione esclusiva dell'intero immobile, per conseguire un profitto unilaterale escludente quello concorrente dell'altro partecipante alla comunione, privato così della legittima utilizzazione *pro quota* del bene comune e dei relativi profitti.

Quanto al periodo cui far riferimento per la determinazione della somma complessivamente dovuta a titolo di indennità, appare esatto individuare l'inizio di detto periodo con la richiesta del pagamento delle indennità, effettuata con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado nel mese di giugno 2015.

Ed invero, per il periodo pregresso, stante i vincoli parentali, si può presumere che l'utilizzazione esclusiva dell'immobile da parte di [...] *CP_1* fosse frutto di concorde volontà di tutti i partecipanti alla comunione.

Per quanto fin qui detto, *Controparte_1* deve essere condannata al pagamento dell'indennità di occupazione, da determinarsi in separato giudizio, in favore di *Parte_1* a decorrere dal mese di giugno 2015.

La complessità della vicenda in fatto e in diritto, nonché il rilievo d'ufficio dell'operatività nel caso di specie della norma di cui all'art. 337, secondo comma, c.p.c., giustificano la compensazione delle spese di lite sia del primo grado che del presente grado.

PQM

La Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza di cui in epigrafe:

- rigetta la domanda proposta da *Controparte_1*
- condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* [...] delle indennità di occupazione relative all'immobile sito in Corso Trieste n. 175, a decorrere dal mese di giugno 2015, da determinarsi in separato giudizio;
- compensa le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 febbraio 2023.

Il Consigliere estensore

Dott. Gisella Dedato

Il Presidente
Dott. Nicola Pannullo